

1500021-11.2022.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N. 9.296/96. PROTEÇÃO DAS COMUNICAÇÕES EM FLUXO. DADOS ARMAZENADOS. INFORMAÇÕES RELACIONADAS À VIDA PRIVADA E À INTIMIDADE. INVIOABILIDADE. ART. 5º, X, DA CARTA MAGNA. ACESSO E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

4ª Vara

Rua Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500021-11.2022.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500021-11.2022.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2004746/2022 - DEL.INV.GER. MOGI GUAÇÚ, 16391770 - DEL.INV.GER. MOGI GUAÇÚ, 2250912/21/020 - DEL.INV.GER. MOGI GUAÇÚ, 2004746 - DEL.INV.GER. MOGI GUAÇÚ

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Vistos.

LUIZ GABRIEL RODRIGUES DE MACEDO qualificado no auto fls. 23, JEAN GUILHERME ZULIANI DE OLIVEIRA qualificado no auto fls. 26, ERICK VINICUS DE CARVALHO qualificado no auto fls. 28, LUCAS ROMERO XAVIER qualificado no auto fls. 156, LUCAS VELOSO DE FREITAS qualificado no auto fls. 157, LUIZ FELIPE DE FINO JUNIOR qualificado nos autos fls. 157, MATEUS ROMÃO DA SILVA qualificado no auto fls. 157, LEONARDO MARANGONI FELIPETTI qualificado no auto fls. 158, THIAGO RUAN OLIVEIRA LIMA qualificado no auto fls. 159, RAFAEL ELIAS BATISTA qualificado no auto fls.

159, MATEUS HENRIQUE DE FINO DOS SANTOS qualificado no auto fls. 160, VALTER SOARES PESSOA qualificado no auto fls. 161 foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos seguintes termos:

Luiz Gabriel Rodrigues De Macedo, Rafael Elias Batista pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da Lei 12.850/2013, no artigo 288, parágrafo único, artigo 157, parágrafo 2º incisos II e IV e parágrafo 2-A, inciso I e artigo 61, inciso II, alínea 'c', todos do Código Penal, por seis vezes, no artigo 24 da Lei de Contravenções Penais, sendo todos os crimes na forma do artigo 29, caput, e artigo 69, caput do Código Penal;

Jean Guilherme Zuliani De Oliveira, Erick Vinicius De Carvalho, Lucas Romero Xavier, Lucas Veloso de Freitas, Luiz Felipe de Fino Junior, Mateus Romão da Silva, Leonardo Marangoni Felippetti, Thiago Juan de Oliveira, Mateus Henrique de Fino dos Santos e Valter Soares Pessoa pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013, no artigo 288, parágrafo único, artigo 157, parágrafo 2º incisos II e IV e parágrafo 2-A, inciso I e artigo 61, inciso II, alínea 'c', todos do Código Penal, por seis vezes, no artigo 24 da Lei de Contravenções Penais, sendo todos os crimes na forma do artigo 29, caput, e artigo 69, caput do Código Penal;

Consta da denúncia que em dia, horário e local incertos, mas antes do mês de novembro de 2021, nesta cidade e comarca, os acusados acima descritos agindo em concurso de agentes caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa com emprego de arma de fogo.

Narra a denúncia que no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 18:30 horas, na Avenida Expedito Quartieri, 916, Mirante, nesta cidade e comarca, o réu JEAN GUILHERME ZULIANI DE OLIVEIRA agindo em concurso de agentes caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta com outros membros da organização criminosa, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraiu para proveito de todos uma motocicleta BMW/1251 ACTIVE FLEX de cor preta, placa DKH 4G59 - Mogi Mirim, com baú de alumínio, uma corrente de pescoço, uma pulseira de pulso e um aparelho de telefone celular da marca Apple, modelo Iphone 12 Pro Max, pertencentes à vítima Reginaldo Akira Hirata.

Consta que no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 20:50 horas, na rua Santos Dumont, 916, Centro, nesta cidade e comarca de Mogi Mirim, LUIZ GABRIEL DE MACEDO, agindo em concurso de agentes caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta com outros membros da organização criminosa, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito de todos a motocicleta Honda/XR-250 Tornado de cor vermelha, ano 2004, modelo 2005, placa MQM-4306 - Mogi Guaçu, um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R\$100,00 em dinheiro, além de documentos pessoais pertencentes à vítima Paulo Sérgio de Paiva.

Consta também que no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 07:00 horas, na Avenida Nagib Chaib, próximo à rotatória da Monroe, nesta cidade e comarca, ERICK VINICIUS DE CARVALHO agindo em concurso de agentes caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta com outros membros da organização criminosa, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito de todos a motocicleta Honda/CB-500X da cor vermelha, ano e modelo 2018, placa FUH7633- Mogi Mirim, e um telefone celular da marca Samsung, modelo A13, pertencentes à vítima Luiz Fernando Stecca.

Consta que no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 20:50 horas, na Avenida Nagib Chaib, próxima à rotatória da Monroe, nesta cidade e comarca de Mogi Mirim, LUIZ GABRIEL RODRIGUES DE MACEDO e MATEUS ROMÃO DA SILVA, agindo em concurso de agentes caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta com outros membros da organização criminosa, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito de todos a motocicleta Yamaha YZFR1, placa FIH8A08 pertencente à vítima Raphael Bianchi.

Consta ainda que no dia 19 de janeiro de 2022, no período noturno, na Rodovia SP-147, altura do Km 54, nesta cidade e comarca de Mogi Mirim, LUCAS VELOSO DE FREITAS e MATEUS ROMÃO DA SILVA agindo em concurso de agentes caracterizado pela divisão de

tarefas e atuação conjunta com outros membros da organização criminosa, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito de todos a motocicleta BMW/G650 GS, placa FAP 1D56, um telefone da marca Samsung, pertencentes à vítima David Gustavo Ferreira Dionízio.

No mesmo dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 20:45 horas, na Avenida Professor Adib Chaib, 7204, nesta cidade e comarca de Mogi Mirim, LUIZ GABRIEL RODRIGUES DE MACEDO e LUIZ FELIPE DE FINO JUNIOR, vulgo "Beleko", agindo em concurso de agentes caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta com outros membros da organização criminosa, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito de todos a motocicleta Yamaha MT07, placa EKH0D18 pertencente a Jose Ricardo dos Santos.

Consta ainda que em data incerta, mas antes do mês de janeiro de 2022, o denunciado LEONARDO MARANGONI FELIPPETTI fabricou e cedeu gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de crime.

Narra a denúncia que os réus integravam organização criminosa, com emprego de arma de fogo juntamente com terceiros não identificados, sendo que os réus LUIZ GABRIEL RODRIGUES DE MACEDO e RAFAEL ELIAS BATISTA exerciam o comando efetivo da referida organização. Consta que Rafael Elias é quem escolhia e encomendava os modelos de veículos que seriam roubados e Luiz Gabriel comandava os demais integrantes na realização dos roubos, furtos e ocultação dos bens subtraídos.

Ressaltou a denúncia que cada acusado possuía um papel dentro da organização criminosa, aferindo de forma direta ou indireta vantagem para si por essa participação na prática de infrações penais.

Narra a exordial que os acusados se organizavam em duplas com a finalidade de realizar roubos mediante emprego de arma de fogo, sempre se utilizando do mesmo roteiro de atuação, ou seja, um dos acusados conduzia a motocicleta e o outro ia de passageiro portando uma arma de fogo consigo, sendo que ambos abordavam a vítima e subtraía a motocicleta alvo da ação criminosa e outros bens disponíveis.

Ressaltou a denúncia que esse foi o modus operandi empregado nos roubos narrados anteriormente dos quais foram vítimas Reginaldo Akira Hirata, Paulo Sérgio de Paiva, Luiz Fernando Stecca, Raphael Bianchi, David Gustavo Ferreira Dionizio e Jose Ricardo dos Santos.

Destacou a denúncia que o réu Luiz Gabriel Rodrigues Macedo não apenas selecionava os veículos a serem furtados, como também planejava o local e o momento em que as ações se dariam, chegou a participar pessoalmente de alguns roubos e ainda realizava a venda e o encaminhamento das motocicletas roubadas para outros Estrados, especialmente, o Estado de Minas Gerais, na cidade de Guaxupé.

A denúncia destacou também que os réus Jean Guilherme, Erick Vinicius, Lucas Romero, Lucas Veloso, Luiz Felipe, Mateus Romão e Thiago Juan eram os responsáveis pela prática dos roubos diretamente, sempre atuando ora como autor, ora como co-autor, mediante utilização de arma de fogo, buscando reduzir a capacidade das vítimas de resistirem à ação e visando garantir a subtração dos bens.

Os réus Mateus Romão e Valter Soares também possuíam a função específica de ocultar os produtos subtraídos.

O réu Leonardo Marangoni Felippetti, por sua vez, possuía a função específica de fabricar gazua ou instrumento comumente empregado na prática do crime de furto, de forma que era ele o responsável pelos furtos quando o roubo não era possível, ou quando a vítima deixava seu veículo sem supervisão.

Por fim, o réu Mateus Henrique de Fino dos Santos era o responsável pelo desbloqueio dos aparelhos celulares subtraídos e sua ocultação até posterior destinação.

A denúncia ressaltou, como forma de qualificar o crime, que eles foram praticados mediante emprego de arma de fogo e que os veículos subtraídos eram destinados à outro estado da federação.

Necessário constar que está sendo julgado em conjunto com os presentes autos o processo em apenso de nº 1500383-13.2022.8.26.0363 que, além de denunciar os mesmos fatos narrados acima, imputando-lhes os crimes acima descritos, também denuncia que o réu Matheus Henrique de Fino dos Santos, no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 05:40 horas, na rua São Miguel, Nova Mogi, nesta cidade e comarca subtraiu,

mediante emprego de arma de fogo, juntamente com outro comparsa não identificado que conduzia uma motocicleta Honda/XRE vermelha, e abordou a vítima Ismael Rodrigues Brentegani que conduzia sua moto Honra/XRE de placa EZJ 9529, bem como, seu aparelho celular, um Samsung Moto G7 Power.

Referida denúncia descreve que após subtrair a moto da vítima o réu e seu comparsa se evadiram do local, sendo que a moto seria destinada ao transporte para outro estado da federação. Reforça ainda a denúncia que o acusado era também o responsável pelo desbloqueio dos aparelhos celulares adquiridos ilegalmente pela organização criminosa e de ocultá-los até destinação posterior.

Assim, referido réu também foi denunciado como incurso nos artigos 157, §2º incisos II e IV e § 2-A c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2022 (fls. 287/292).

No apenso, a denúncia foi recebida em 30 de março de 2022 (fls. 66/68) e aditada às fls. 86/87.

Houve a citação de cada um dos réus e a apresentação de defesa prévia, respectivamente, sendo: réu Erick às fls. 581 e 686, réu Lucas Veloso às fls. 582 e 686, réu Lucas Romero às fls. 585 e 693, réu Luiz Gabriel às fls. 587 e 571, réu Thiago às fls. 589 e 636, réu Luiz Felipe às fls. 591 e 579, réu Valter às fls. 593 e 691, réu Matheus Romão às fls. 595 e 575, réu Matheus Henrique às fls. 597 e 434, réu Rafael às fls. 599 e 659, réu Leonardo às fls. 601 e 464 e réu Jean Guilherme 603 e 566, sendo que apenas os réus Erick e Lucas Veloso foram representados por advogado dativo.

No apenso nº 1500383-12.2022.8.26.0363, o réu Mateus Henrique apresentou defesa prévia às fls. 95/103, réu Rafael Elias às fls. 211/212, réu Jean às fls. 249/252, Mateus Romão às fls. 253/256, Luiz Gabriel às fls. 257/260, Válder Soares Pessoa às fls. 261, réus Lucas Romero e Lucas Veloso às fls. 263/264, réu Leonardo Maragoni às fls. 268/270, réu Thiago Juan às fls. 276/278. Sendo ambos os réus Lucas representados por defensor dativo.

A instrução de ambos os processos se deu de forma conjunta, nos autos principais. Em decisão de fls. 669/671 foi excluída a imputação pela prática do delito previsto pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal com relação a todos os acusados. Em decisão de fls. 742/747 foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução debates e julgamento.

Termos de audiência acostados às fls. 894/896, 1028/1029 e 1030/1031, sendo que durante a instrução foram ouvidas sete vítimas, inquiridas seis testemunhas comuns e, ao final, todos os réus foram interrogados.

Nos autos principais, o Ministério Público apresentou memoriais às fls. 1046/1085 alegando, em suma, que existem suficientes provas de autoria e materialidade a comprovar os delitos imputados a cada um dos réus, de forma que requereu a condenação de todos, nos exatos termos da denúncia.

O réu Valter Soares Pessoa apresentou memoriais às fls. 1089/1098 e alegou que apenas guardou a moto para a pessoa de Luiz Gabriel que posteriormente a retirou, de forma que não aferiu qualquer vantagem, nem tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Requereu sua absolvição. No apenso, apresentou memoriais às fls. 333/338.

O réu Luiz Felipe de Fino Junior apresentou memoriais às fls. 1099/1115, requereu a nulidade de parte das provas produzidas, alegou que não há provas de autoria sendo que o reconhecimento do réu seria frágil, e que não há qualquer prova de que ele tenha incorrido ou participado dos crimes de roubo ou organização criminosa. No apenso, apresentou memoriais às fls. 316/332

O réu Matheus Henrique de Fino dos Santos apresentou memoriais às fls. 1116/1130 e alegou que não há prova suficientes a substanciar sua condenação, sequer a vincular sua participação nos fatos. Requereu sua absolvição.

O réu Leonardo Marangoni Felippetti apresentou memoriais às fls. 1141/1149, alegou que houve produção ilícita de prova, requereu a absolvição do acusado por falta de provas de autoria e materialidade delitiva. No apenso, apresentou memoriais às fls. 339/347.

O réu Rafael Elias Batista apresentou memoriais às fls. 1150/1156 e alegou que apenas realizou a compra de uma moto para fazer trilhas e que sua ação não configura crime. Ressaltou que não há qualquer prova de autoria contra si, vez que

não foi reconhecido por qualquer das vítimas e nem há provas a vinculá-los à ação criminosa. No apenso, apresentou memoriais às fls. 348/354.

O réu Erick Vinicius de Carvalho apresentou memoriais às fls. 1157/1176 e alegou que houve nulidade na produção das provas referentes à quebra de sigilo telefônico, bem como, que não há provas a comprovar o liame existente entre o acusado e as ações criminosas descritas nos autos. Ressaltou que a vítima alegou não ter condições de reconhecer o acusado e sugeriu que o reconhecimento posteriormente realizado foi dirigido pela autoridade policial. No apenso, apresentou memoriais às fls. 355/374.

Os réus Lucas Romero Xavier e Lucas Veloso de Freitas apresentaram memoriais às fls. 1177/1183 e alegaram que não há provas nos autos a confirmar a suas participações nos crimes em tela, pleiteando a absolvição. No apenso, apresentaram memoriais às fls. 390/394.

O réu Thiago Juan Oliveira de Lima apresentou memoriais às fls. 1184/1197 e alegou que não há qualquer prova de sua participação nos autos. Pleiteou pelo reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e nulidade de parte das provas, bem como, pleiteou a absolvição do réu.

Os réus Jean Guilherme Zuliani de Oliveira, Luiz Gabriel Rodrigues de Macedo e Mateus Romão da Silva apresentaram memoriais às fls. 1198/1211 e alegaram que houve nulidade na produção das provas vinculadas à quebra do sigilo telefônico existente nos autos, bem como, alegaram que os reconhecimentos fotográficos não foram corroborados em juízo e que não houve qualquer apreensão de armas ou produtos dos roubos praticados na posse dos réus. Ressaltou não haver prova a vincular os acusados em organização criminosa, nem a vinculá-los aos crimes de roubo que lhes foi imputado. Requereram, por fim, a absolvição. No apenso, apresentaram memoriais às fls. 375/388.

Pelo Superior Tribunal de Justiça foi determinado o trancamento da ação penal com relação aos réus Thiago Juan de Oliveira de Lima (fls. 1212/1225), Mateus Henrique de Fino dos Santos (fls. 1276/1286), Leonardo Marangoni Felippetti (fls. 1343/1353) e Valter Soares Pessoa (fls. 1451/1461).

Desta forma, permanece a ação penal em curso apenas contra os réus Luiz Felipe de Fino Junior, Rafael Elias Batista, Erick Vinicius de Carvalho, Lucas Romero Xavier, Lucas Veloso de Freitas, Jean Guilherme Zuliani de Oliveira, Luiz Gabriel Rodrigues de Macedo e Mateus Romão da Silva.

Com relação ao apenso de nº 15000383-13.2022.8.26.0363, verifico que restou apenas a imputação dada ao réu Mateus Henrique de Fino dos Santos, por se tratar de imputação diversa daquela descrita na denúncia dos autos principais e, portanto, não abarcada pelo Habeas Corpus que determinou o trancamento da ação penal.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, decido acerca das alegações de nulidade por quebra na cadeia de custódia dos celulares apreendidos.

Alegam as defesas quebra na cadeia de custódia dos celulares apreendidos por falta da realização de perícia judicial.

É fato que houve a determinação de respectiva perícia, entretanto, o não cumprimento não é razão suficiente para anular a prova produzida, vez que sua produção e arrecadação se deu de forma lícita, mediante cumprimento de mandados de busca e apreensão e mandados de prisão temporária/preventiva dos acusados.

Assim, ainda que não se tenha completado o processo estabelecido para a cadeia de custódia, a não realização de atos posteriores não anula as provas produzidas até aquele momento.

Considere-se ainda que não há que se falar em agressão ao princípio da ampla defesa, vez que todas as provas se encontravam desde o primeiro momento disponíveis às defesas, que poderiam acessá-las e se insurgir, a qualquer momento, contra seu conteúdo. Assim, a falta de realização de perícia, sem apresentar qualquer elemento que torne nula a produção dos indícios até então extraídos legalmente, não enseja o acolhimento do pedido.

Ainda acerca desse assunto, requereu-se a nulidade as provas extraídas dos celulares apreendidos na segunda fase da investigação policial por falta de pedido

expresso de quebra de sigilo telefônico dos réus.

Entretanto, como já abordado acima, uma vez que os celulares apreendidos são fruto do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela autoridade judicial, desnecessária a determinação e quebra de sigilo para a mera extração de dados disponíveis nos celulares, considerando que as mensagens de Whatsapp estão incluídas dentre as informações passíveis de mera consulta. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO CELULAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N. 9.296/96. PROTEÇÃO DAS COMUNICAÇÕES EM FLUXO. DADOS ARMAZENADOS. INFORMAÇÕES RELACIONADAS À VIDA PRIVADA E À INTIMIDADE. INVIOABILIDADE. ART. 5º, X, DA CARTA MAGNA. ACESSO E UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI N. 9.472/97 E DO ART. 7º DA LEI N. 12.965/14. TELEFONE CELULAR APREENDIDO EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE E UTILIZAÇÃO DOS DADOS NELES ARMAZENADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O sigilo a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da República é em relação à interceptação telefônica ou telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. Desta forma, a obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei n. 9.296/96.

II - Contudo, os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), ou mesmo por correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, no termos do art. 5º, X, da Constituição Federal. Assim, somente podem ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, nos termos do art. 3º da Lei n. 9.472/97 e do art. 7º da Lei n. 12.965/14. III - A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ("WhatsApp"), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel.

IV - No presente caso, contudo, o aparelho celular foi apreendido em cumprimento a ordem judicial que autorizou a busca e apreensão nos endereços ligados aos corréus, tendo a recorrente sido presa em flagrante na ocasião, na posse de uma mochila contendo tabletes de maconha. V - Se ocorreu a busca e apreensão dos aparelhos de telefone celular, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial para análise e utilização dos dados neles armazenados. Recurso ordinário não provido. (STJ. 5ª Turma. RHC 77.232/SC (2016/0270659-2), Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017.)

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes está comprovada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência de fls. 27/29, 30/31, 94/96, 97/98, 104/105, 161, autos de reconhecimento de fls. 33/38 (Jean), 40/43 (Luiz Gabriel), 85, 116/119 (Erick); relatórios de investigação de fls. 44/46, 47/55, 107/108, 132/160, 179, 180/199; auto de exibição e apreensão de fls. 99, 106; auto de entrega de fls. 115; relatório de investigação de fls. 897/984.

A autoria com relação aos crimes imputados aos acusados também é incontestada e recai sem sombra de dúvidas sobre os réus.

As vítimas foram ouvidas em instrução processual, sendo que Davi Gustavo Ferreira Dionísio, Raphael Bianchi, Reginaldo Akira Hirata, Paulo Sérgio de Paiva e Ismael Rodrigues Brentehani (vítima dos autos em apenso nº 1500383-13.2022) não foram capazes de realizar o reconhecimento de seus roubadores em juízo, apenas descrevendo que foram abordados por dois rapazes em uma moto, sendo a abordagem armada, e que esses rapazes levaram tudo que tinham à disposição, ou seja, tanto a moto quanto quaisquer outros pertences, como celulares, correntes, mochilas, etc.

Entretanto, as demais vítimas foram capazes de contribuir com o reconhecimento de alguns dos acusados como veremos a seguir.

A vítima Jose Ricardo dos Santos relatou que quando estava voltando do trabalho foi abordado por uma moto com dois rapazes sendo que ao menos o piloto se encontrava armado. Asseverou que eles levaram tudo que possuía. Esclareceu que pôde ver o rosto dos criminosos porque usavam um capacete aberto, sendo que algum tempo depois, fez o reconhecimento fotográfico deles na delegacia com absoluta certeza. Após, em juízo, a vítima também realizou o reconhecimento, indicando dois indivíduos dentre os quais se encontrava inseguro para apontar qual seria o acusado. Esclareceu que já faz algum tempo e não se recorda mais, mas sabe que na delegacia o reconhecimento foi firme. É válido ressaltar que o acusado Luiz Gabriel era um dos indicados pela vítima.

Por sua vez, a vítima Luiz Fernando Stecca relatou que foi abordado por dois rapazes em uma moto, sendo que o garupa estava armado. Esclareceu que na delegacia não foi capaz de identificar o acusado, entretanto, judicialmente, ao ser apresentado ao réu suspeito de praticar o roubo em tela, reconheceu o acusado Erick. A vítima esclareceu não ter certeza, mas afirmou que ele era bastante semelhante àquele que praticou o roubo, indicando ser o indivíduo que estaria na garupa.

É válido ressaltar que a vítima Paulo Sérgio de Paiva, embora não tenha conseguido realizar o reconhecimento em solo judicial, foi capaz de fazê-lo em solo policial em auto de reconhecimento às fls. 40/43, com absoluta certeza. Também é válido lembrar que o crime em tela se deu no final do ano de 2021, ou seja, há pouco menos de 01 ano da realização da audiência de instrução, sendo o normal e o esperado que haja deterioração da prova testemunhal, vez que se baseia na memória daquele que depõe.

Prosseguindo com as provas produzidas em audiência, temos a testemunha de acusação e policial civil Jairo Marcos Pereira Passos que relatou que a investigação se dividiu em duas etapas. Na primeira etapa foram presos Jean e Luiz Gabriel, pois foram reconhecidos por fotografia, cada um em um roubo próprio. A partir da prisão dos dois, foram realizadas as análises nos celulares de ambos. Explicou que se iniciou então, a segunda etapa das prisões, pois no celular de Luiz Gabriel havia diversas conversas relacionadas aos roubos e vendas das motos e dos aparelhos celulares adquiridos nos crimes. Consta que Luiz Gabriel, além de intermediar os roubos também intermediava o encaminhamento das motos roubadas. Contou que havia uma conversa no celular do Luiz Gabriel com Erick Vinicius de Carvalho, sendo que este foi reconhecido em um roubo de uma motocicleta Honda ocorrido no mesmo dia que o roubo de Luiz Gabriel e Jean. Reforçou que a vítima reconheceu Erick. Na referida conversa, Luiz Gabriel orientou Erick sobre onde guardar a moto Honda, que depois, foi encontrada próxima ao local indicado. Havia também conversas com Luiz Felipe de Fino, vulgo Beleko, sendo que além deles compartilharem os roubos das motos eles também combinavam detalhes acerca da venda destas, enviando fotos das motos. Reforçou que Luiz Felipe alegou que encontraria comprador para as motos. Confirmou que algumas fotos eram da moto Yamaha roubada nestes autos. Esclareceu que em outras conversas, Luiz Felipe era citado por guardar armas em sua casa.

Posteriormente, encontrou-se no celular de Mateus de Fino uma conversa em que Luiz Felipe pede para Mateus resetar os aparelhos de Jean e Luiz Gabriel. Foram encontradas conversas com Mateus Romão em que Luiz Felipe diz que efetuou um roubo de uma moto BMW junto com Lucas Beluzo, vulgo Piá, e solicita ao Luiz Gabriel uma arma e um local para guardar a moto roubada. Há também conversas com Leonardo Marangoni, sendo que na conversa ficou claro que teria realizado um roubo e que Luiz Gabriel estava negociando o valor da moto que ele roubou. Também consta que Leonardo realizava a produção de chaves mixas para forçar a ignição das motos. A conversa com Thiago Ruan encontrada no celular de Luiz Gabriel, mostra que ele pegou uma moto emprestada para realizar outro roubo, e envia uma foto na qual é possível encontrar o emplacamento de umas das motos roubadas. Contou ainda que Thiago Ruan entrou em contato com Mateus de Fino e pediu que ele resetasse os celulares do Jean e do Luis Gabriel na época da prisão dos dois, buscando apagar as provas. Em relação ao Lucas Beluzo de Freitas, vulgo Piá, além de ser citado nas

conversas, foi reconhecido como o roubador da moto BMW citada na conversa entre Mateus Romão e Luiz Gabriel. Em relação Valtter Soares Pessoa, verificou que ele guardava motocicletas. Em troca de mensagens Luiz Gabriel solicitou para que ele mandasse fotos de motos roubadas. Um exemplo importante é da XRE vermelha que depois foi encaminhada ao receptor Rafael Elias. Confirmou que Rafael Elias não apenas comprava as motos como também encomendava motos com especificações de modelo e ano. Pela conversa foi possível entender que se tratava de uma relação habitual que ocorria há tempos. Confirmou que Rafael já foi preso no passado por receptação. Esclareceu que Mateus Henrique de Fino atuava no desbloqueio dos celulares que eram roubados. No celular de Matheus havia conversas no sentido de que ele apagasse os aparelhos de Jean e Luiz Gabriel. Com relação ao réu Lucas Romero Xavier verificou que ele informou a Luiz Gabriel ter realizado o roubo de uma XRE e de um Iphone e que ele e Erikinho, o réu Erkić Luiz de Carvalho, iriam realizar outra empreitada. Foi possível verificar que Luiz Felipe de Fino possuía contato com as pessoas de Renan e Leitão, cidade de Santo Antonio de Posse, que também compravam as motos roubadas. Esclareceu que esses são dois criminosos conhecidos nos meios policiais pelo roubo de motos. Confirmou que a vítima Reginaldo Akira teve como roubador o réu Jean. Esclareceu não é possível afirmar se os demais agentes participaram deste roubo especificamente. Com relação à vítima Paulo Sérgio, moto tornado, o réu Luiz Gabriel foi reconhecido e não havia outras provas acerca desses roubos. Com relação a vítima Luiz Fernando Stecca, crime imputado ao Erick, moto Honda CB vermelha, esclareceu que essa moto foi recuperada e nas mensagens e fotos é possível verificar que ela foi utilizada pelo Gabriel e pelo Mateus Romão em outros roubos. Com relação a moto Yamaha YXFR1, crime imputado a Luiz Gabriel e Mateus Romão, vítima Raphael Bianchi, existe conversa sobre essa moto entre Jean e Luiz Felipe de Fino no sentido de tentar vender a moto. Confirmou que a vítima encontrou a moto e a apresentou na delegacia. Com relação a vítima Davi Gustavo, moto BMW GS referente aos réus Lucas Veloso e Mateus Romão. Consta que Lucas Veloso foi reconhecido pela vítima e Mateus Romão conta, nas conversas, que ele realizou o roubo. Narrou também que pela sincronia entre o crime reportado no boletim de ocorrência e a conversa referindo ao fato, é possível perceber que se trata do autor do crime. A moto BMW GS foi usada também por Tiago Juan, inclusive mandado uma foto e seu emplacamento. Com relação à moto Yamaha MT07, vítima Jose Ricardo, crime imputado ao Luiz Gabriel e Luiz Felipe de Fino Junior, esclareceu que ela não foi recuperada e em conversa, Luiz Gabriel afirma para Mateus Romão e para Luiz Felipe de Fino que já vendeu a moto por cerca de 7 mil reais. A testemunha confirmou todos os fatos narrados na denúncia. Reforçou que Leonardo Felippetti além de produzir gazua, também praticava roubos e furtos. Esclareceu que as mensagens e fotos não foram extraídas dos aparelhos, o material foi analisado no próprio aparelho após serem desbloqueadas. Esclareceu que o reconhecimento fotográfico ocorre primeiramente com a vítima descrevendo as características do indivíduo na lavratura do boletim de ocorrência, então são separadas fotos de pessoas semelhantes e após, a partir dessa colação, a vítima faz o reconhecimento. Reforçou que todas as motos encomendadas pelo receptor estão relacionadas nos autos, sendo Rafael o único receptor identificado. Confirmou que os roubadores buscavam outros receptadores além de Rafael. Explicou que não sabe se o Luiz Felipe de Fino tem participação na encomenda ou roubo de moto R1, apenas que ele tentaria encontrar um comprador. Com relação à foto que consta às fls. 222, esclareceu que quem a enviou foi Luiz Gabriel para o contato BLK, Luiz Felipe de Fino. Confirmou que no roubo da moto MT o réu Luiz Felipe não foi identificado como participante do roubo em si. Acerca da identificação da linha telefônica em nome de Luiz Felipe, esclareceu que a linha estava vinculado a outro CPF, entretanto, além da foto de perfil ser a dele, a conversa entre ele e o primo dele confirma a sua identidade. Ressaltou que no dia de busca na casa de Luiz Felipe ele não estava no local. Confirmou que há conversas com Tiago Juan nos aparelhos de Luiz Gabriel e de Matheus de Fino. Reforçou que Lucas Romero participou de um roubo de uma XRE e levou consigo um Iphone, sendo que cerca de 20 min após a ocorrência do roubo ele informa Luiz Gabriel ter realizado a ação e envia fotos da moto e informa ter roubado um iphone junto.

Com relação as testemunhas de defesa, nenhuma delas presenciou os fatos narrados e nada acrescentaram sobre os fatos em si, tratando-se apenas de testemunhas acerca da personalidade dos agentes.

Adriano Marcos dos Santos, informou que é padrasto de Luiz Gabriel, que ele é uma boa pessoa e nunca agiu de forma suspeita.

Anderson Vicente Antunes atestou que Mateus Romão é uma boa pessoa e nunca se envolveu em roubo de motos.

Carlos Alberto da Silva, Claudia Carneiro Alves e Jessica Souza Casagrande reforçaram que o réu Rafael Elias é uma boa pessoa, trabalhadora e que atua no comércio de motos e carros, e junto com seu pai no mercado imobiliário. Todos afirmaram não ter conhecimento de atividades ilícitas pelo réu.

Andréia Cristina Faustino de Fino narrou que é tia de Mateus de Fino e dona da Lan House em que ele trabalha. Esclareceu que ele é uma boa pessoa e ótimo funcionário e não sabe de nada que o desabone, confirmando que ele também trabalha prestando assistência técnica em celulares e computadores.

Já com relação aos acusados, todos foram interrogados, sendo que todos negaram ter praticado os delitos em tela ou ter qualquer ciência dos fatos.

Pois bem.

A denúncia narra a prática dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo, de roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo transporte de veículo automotor para outro Estado e ainda pelo uso de arma de fogo, por seis vezes e, por fim, pela prática da contravenção penal de fabricar, ceder ou vender gazua ou outro instrumento comumente utilizado na prática de furto.

A fim de melhor organizar a exposição da fundamentação, realizarei a análise de forma individual, para cada réu.

Luiz Gabriel Rodrigues de Macedo:

Por primeiro, insta salientar que Luiz Gabriel foi preso, num primeiro momento, pela prática do crime de roubo de uma moto Honda/XR, vinculada à vítima Paulo Sérgio de Paiva, no qual foi reconhecido, em solo policial, com absoluta certeza. Foi também reconhecido pela vítima Jose Ricardo dos Santos, referente ao roubo de uma moto Yamaha MT. No momento de sua prisão foi apreendido o seu celular que, após ser desbloqueado, serviu de pedra angular para a construção da linha investigativa. Em seu celular havia diversas mensagens com diversos integrantes da quadrilha, que forneceram as informações necessárias para elucidar diversos crimes de roubo de motos ocorridos na região.

Dessas mensagens, também foi possível se extrair a estrutura organizacional da equipe criminosa, como se explicará a seguir.

Com relação aos roubos praticados, como bem narrou o policial civil Jairo, é possível se verificar, em conversa entre o réu Luiz Gabriel e o réu Jean e também em conversa entre o réu e Luiz Felipe (fls. 912), que o acusado Luiz Gabriel comenta ter realizado um roubo naquele mesmo dia, com Mateus Romão, da moto Yamaha YXFR1, posteriormente relacionado à vítima Raphael Bianchi. Na mesma conversa, Luiz Felipe diz que irá tentar vender a moto com seus contatos.

Dentre as dezenas de páginas transcritas de conversas realizadas mediante o aplicativo "Whatsapp" e muito bem resumidas no depoimento da testemunha de acusação Jairo, aponto como significativos alguns trechos.

No trecho de fls. 902, verifica-se que Luiz Gabriel, em conversa com o réu Erick, determinou a ocultação de uma moto Honda CB 500 em um barranco próximo ao bairro em que reside, sendo que posteriormente, a mesma moto foi encontrada pela polícia e entregue ao seu dono a vítima Luiz Stecca. Referido roubo foi imputado ao réu Erick, em razão do conteúdo da conversa.

No trecho de fls. 910, o acusado, em conversa com o réu Lucas Romero faz referência a uma moto Yamaha MT, dizendo que será enviada embora (mas não cita para qual receptor). Referida moto foi roubada no dia 19 de janeiro de 2022 da vítima Jose Ricardo, roubo este no qual o próprio réu Luiz Gabriel foi identificado pela vítima.

Na sequência, em conversa com Luiz Felipe, este oferece tentar encontrar, entre seus contatos, um comprador pra moto Yamaha R1, pertencente à vítima Raphael Bianchi. Ocorre que a mensagem foi enviada pouco depois da própria ocorrência do

roubo, no mesmo dia. Ressalto que este roubo é imputado ao próprio Luiz Gabriel. Ainda em conversa com Luiz Felipe, ambos discutem locais e modelos de motos interessantes para a realização dos próximos roubos, sendo que o réu Luiz Felipe lhe envia uma foto da moto Yamaha MT escondida no matagal, entretanto, referida moto, foi roubada no mesmo dia das mensagens, ou seja, dia 19/01/2022, da vítima Jose Ricardo.

Nas páginas 927/931 há troca de mensagens entre Luiz Gabriel e Mateus Romão em que conversam sobre os locais em que as armas estão guardadas, pois teriam por hábito compartilhá-las, emprestando-as uns aos outros para a prática de roubos. Nota-se que em dado momento, citam o réu Luiz Felipe (BLK), pois ele teria uma arma em sua casa, referem ainda que o réu Lucas Romero (Lukinha) a teria pedido emprestada para que ele e Erick a usassem no próximo roubo. Tal trecho evidencia a administração realizada por Luiz Gabriel dos ativos pertencentes à organização criminosa. Luiz Gabriel tem ciência sobre qual objeto se encontra aos cuidados de qual integrante, e organiza o uso por eles.

Posteriormente, em diálogo iniciado às fls. 934, com o réu Leonardo Marangoni, os acusados falam sobre a produção de ponteiras (parte da gazuza utilizada para dar ignição forçada às motocicletas) e outras ferramentas "T" e "L" (que seriam usadas para acoplar as ponteiras). Ao que se verifica, Leonardo as fabricava e oferecia a Luiz Gabriel para comprá-las, assim como, Luiz Gabriel requisita itens a Leonardo. Consta ainda que Leonardo comenta ter realizado um roubo ("deitado"), uma moto Bros preta e vermelha na companhia de Mateus Romão.

De interesse o trecho de fls. 938/941 em que o réu e Thiago Juan comentam sobre o recente roubo realizado por Luiz Felipe, que estariam aguardando a polícia se ausentar da região para esconder a res. Bem como, discutem novos possíveis roubos de outros modelos de motos. Por fim, ainda comentam que o réu Erick possui consigo fotos das motos roubadas, fotos estas que seriam enviadas ao comprador, contato de Luiz Gabriel.

Interessante ainda o diálogo existente entre o réu e um terceiro não integrante destes autos, Wesley, pois dialogam sobre a possibilidade de o réu vender ou alugar motos à Wesley para que esse praticasse roubos, bem como Wesley comenta que teria roubado uma Lander e Luiz Gabriel oferece de ofertá-la ao réu Rafael, o receptador que mora em Guaxupé.

Posteriormente, em conversa com Rafael Elias (fls. 950/963) Luiz Gabriel oferece a mesma moto Lander, buscando intermediar a venda. Desse diálogo ainda se depreende que Luiz Gabriel oferece uma moto XRE recentemente roubada (vinculada a RDO não integrante destes autos) e o réu Rafael alega ter comprador para motos de modelo Bros, requisitando que Luiz Gabriel providencie este modelo. Desse diálogo é interessante notar os elementos de habitualidade, vez que se tratam com cumplicidade e fazem referência a negócios passados, valores acertados anteriormente e ainda organizam a encomenda de negócios futuros. Tal estrutura revela um acerto fixo e permanente existente entre os réus.

Os trechos citados acima, quando analisados em conjunto com o depoimento do policial Jairo e as demais provas existentes nos autos, permitem concluir que o réu Luiz Gabriel é o centro articulador de toda a atividade criminosa. Ele possuía como seu receptador a pessoa de Rafael Elias, que era responsável por retirar e vender as motos, bem como, encomendá-las conforme a sua demanda. Ainda é bastante claro que Luiz Gabriel é quem organiza a atividade criminosa de seu grupo, atribuindo os locais de roubo e os modelos aos seus comparsas, orientando-os sobre onde esconder os veículos, organizando o uso e a distribuição das armas e os locais onde se encontram escondidos ou guardados. Também é ele o responsável por organizar o recolhimento das motos e disponibilizá-las ao receptador.

Assim, ficou muito bem definida a sua participação de forma direta em três roubos, como acima descritos, mas também na administração da organização criminosa vez comandava seus comparsas e se auxiliavam mutuamente.

Também restou indubitavelmente comprovada a sua atuação dentro da referida organização, não apenas como mero integrante, mas como chefe articulador de toda a atividade criminosa.

Necessário se afastar a agravante indicada na denúncia pelo artigo 61, inciso II,

alínea 'c' do Código Penal. Verifico que ainda que o acusado tenha empregado arma de fogo na empreitada criminoso, tal elemento, por si só, não configura traição, emboscada ou dissimulação, ou outro recurso que tenha dificultado ou tornado impossível a defesa do ofendido. Ademais, o próprio tipo penal de roubo já possui causa de aumento específica para o emprego de arma de fogo, o mesmo ocorrendo com o crime de organização criminoso, de forma que agravar a conduta com base no mesmo fato implicaria em bis in idem.

Também é necessário o afastamento da causa de aumento prevista pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso IV do Código Penal uma vez que referida causa pressupõe que a coisa proveniente do roubo seja encaminhada para outro Estado da federação. Assim, não basta a indicação genérica de que as motos adquiridas pela organização criminoso comumente sejam encaminhadas para Guaxupé, faz-se necessária a prova de que cada veículo tenha sido efetivamente encaminhado. Tal comprovação individualizada não ocorre nos autos. Anoto que há ainda indicação de que, eventualmente, algumas motocicletas eram enviadas Santo Antônio de Posse, para outros receptadores.

Ante o exposto, restou claro que o réu Luiz Gabriel Rodrigues de Macedo praticou os crimes previsto no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da Lei 12.850/2013, artigo 157, parágrafo 2º incisos II e parágrafo 2-A, inciso I todos do Código Penal, por três vezes, sendo todos os crimes na forma do artigo 29, caput, e artigo 69, caput do Código Penal.

Anoto não haver provas suficientes a comprovar a participação direta do réu nos demais crimes de roubo a ele imputados.

Jean Guilherme Zuliani de Oliveira (vulgo, Docinho).

Com relação ao réu Jean, consta que ele foi preso concomitantemente com Luiz Gabriel pela prática de roubo autônomo, pois foi reconhecido pela vítima Reginaldo Akira Hirata (fls. 33/38) pela prática de roubo de uma moto BMW e do Iphone da vítima, em 25 de novembro de 2021. Ademais, há conversa entre o réu Jean e o réu Luiz Gabriel (transcrição fls. 918/921), como já referido. Da conversa é possível perceber que Jean estava escondendo uma moto produto de crime e Luiz Gabriel iria auxiliá-lo emprestando roupas e passando informação sobre comandos e patrulhamento das viaturas policiais. Na conversa combinam o roubo e a venda de motos roubadas e trocam imagens de uma moto Yamaha R1 cujo roubo foi atribuído à Luiz Gabriel e Mateus Romão, discutindo o destino dela.

Tal interação, combinada com as demais provas demonstram não apenas a participação de Jean no roubo a ele diretamente imputado, como também a sua participação nas atividades da quadrilha, a exemplo, ocultando a moto de roubo realizado pelos comparsas. Assim, restou bem clara também a sua participação nas atividades da organização criminoso.

Necessário se afastar a agravante indicada na denúncia pelo artigo 61, inciso II, alínea 'c' do Código Penal e a causa de aumento prevista pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso IV do Código Penal, nos termos descritos anteriormente.

Anoto não haver provas suficientes a comprovar a participação direta do réu nos demais crimes de roubo a ele imputados.

Como bem demonstrado, restou comprovada pelo réu Jean Guilherme Zuliani de Oliveira a prática dos crimes previstos no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013, artigo 157, parágrafo 2º incisos II e parágrafo 2-A, inciso I todos do Código Penal, apenas uma vez, sendo todos os crimes na forma do artigo 29, caput, e artigo 69, caput do Código Penal.

Erick Vinicius de Carvalho (vulgo, Erickin ou Ciganinho)

Ao réu Erick, por sua vez, foi imputada a prática direta do roubo da moto CB-500 Vermelha, pertencente à vítima Luiz Fernando Stecca, em 02 de dezembro de 2021, sendo que conforme auto de reconhecimento de fls. 116/119, o réu foi reconhecido com um bom grau de certeza pela vítima. Note-se que o relatório de investigação de fls. 47/55, apontam Erick como comparsa habitual da prática de crimes entre Jean e Luiz Gabriel, pois foi visto, mais de uma vez, atuando em conjunto com os demais. Além de seu reconhecimento no roubo em tela, há diversas provas sobre a sua participação na atividade da organização criminoso chefiada por Luiz Gabriel. Apesar do quanto já citado acima na análise da atuação do réu Luiz Gabriel

envolvendo o réu Erick, é digno de nota também o diálogo de fls. 904/907 em que Luiz Gabriel e Lucas Romero conversam acerca da atuação de Erick, vulgo "Erickin", alegando que este buscaria algo no "mocó" (local onde se escondem objetos criminosos), bem como, na sequência, Lucas Romero diz que ele e Erick iriam realizar um roubo e pedem uma moto emprestada a Luiz Gabriel, bem como, combinam a logística de outra empreitada criminosa, envolvendo o réu Erick, que estaria atuando nos bairros Planalto e Maria Beatriz.

Outro trecho interessante ainda é do diálogo entre Luiz Gabriel e Thiago Juan, já citado acima (fls. 938/941) em que Erick é citado por possuir consigo as fotos das motos roubadas, que foram depois enviadas ao receptor Rafael.

Assim, diante do quanto apontado e das demais provas, é possível se perceber que o réu Erick não apenas participou da prática do crime de roubo individualmente a ele imputado como também integrava a organização criminosa atuando, seja na ocultação ou recolha dos bens objeto de roubo e furto, como na articulação das informações para a venda dos produtos.

Necessário se afastar a agravante indicada na denúncia pelo artigo 61, inciso II, alínea 'c' do Código Penal e a causa de aumento prevista pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso IV do Código Penal, nos termos descritos anteriormente.

Anoto não haver provas suficientes a comprovar a participação direta do réu nos demais crimes de roubo a ele imputados.

Assim reputo que o réu Erick Vinicius de Carvalho incorreu na prática dos crimes previstos no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013, artigo 157, parágrafo 2º incisos II e parágrafo 2-A, inciso I todos do Código Penal, apenas uma vez, sendo todos os crimes na forma do artigo 29, caput, e artigo 69, caput do Código Penal. Lucas Romero Xavier (vulgo Lukinha)

Com relação a Lucas Romero, verifico que não há reconhecimento de sua participação direta em um dos crimes de roubo apurados nos autos, entretanto, há fartas provas de sua integração de forma ativa na organização criminosa.

Nas páginas 927/931 há troca de mensagens entre Luiz Gabriel e Mateus Romão em que conversam sobre os locais em que as armas usadas pelo grupo estão guardadas, pois habitualmente as compartilhava para a prática de roubos entre os membros da organização. Nota-se que em dado momento, citam o réu Lucas Romero (Lukinha), pois ele teria pedido uma emprestada para que ele e Erick a usassem no próximo roubo.

Nota-se que em diálogo de fls. 904/907, Lucas Romero e Luiz Gabriel dialogam sobre a prática de roubos que foram e que serão realizados, como já citado anteriormente, e ainda envia áudio ao colega informando que havia roubado uma XRE (cujo B.O. não está sendo apurado neste processo). Importante ressaltar que o áudio é enviado cerca de 20 minutos depois da prática criminosa. Notório também que no Boletim de Ocorrência cita-se que além da moto XRE foi roubado um Iphone e o réu comenta com seu interlocutor que teria adquirido na empreitada também um Iphone.

Como já citado também no trecho 927/931, Mateus Romão e Luiz Gabriel conversam sobre as armas usadas pela organização e fazem referência de que Lucas Romero teria pedido uma moto emprestada para que ele e Erick realizassem outro roubo.

Assim, diante dos trechos citados e do contexto das provas ficou bastante claro que o réu integrava a organização atuando diretamente na prática dos roubos, vez que requisitou moto emprestada para realizar um ou ainda informou ter praticado o roubo de uma XRE e um Iphone.

Anoto que há interação bastante concreta deste réu com os demais integrantes.

Desta forma, verifico que o réu Lucas Romero Xavier (vulgo Lukinha) incorreu na prática do crime previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013.

Entretanto, não há provas de que tenha atuado diretamente em algum dos crimes de roubo apurados nestes autos.

Lucas Veloso de Freitas (vulgo, Piá)

Ao réu Lucas também é imputada diretamente a prática do crime de roubo de uma moto BMW/G650 GS e um celular Samsung, pertencentes à vítima David Gustavo Ferreria Dionísio em companhia do réu Mateus Romão. Consta que Lucas Veloso foi reconhecido pela vítima e Mateus Romão conta, nas conversas, que eles realizaram o roubo.

Também ficou claro que, pela sincronia entre o crime reportado no BO nº 170/2022 (cópia fls. 925) e a conversa referindo ao fato, que o réu Lucas Veloso é autor do

referido crime. O relatório policial, às fls. 926, refere ainda que os réus Lucas Veloso e Mateus Romão teriam ainda atuado em outro roubo, de uma moto Bros (não apurado nestes autos). Vale ressaltar que, em diálogo já citado, o receptador Rafael estava em busca de motos desse modelo. Assim, restou bastante delineada a participação do réu junto à organização, fazendo dupla principalmente com Mateus Romão e atuando diretamente no roubo armado de motocicletas. Certa a sua participação na organização criminosa. Necessário se afastar a agravante indicada na denúncia pelo artigo 61, inciso II, alínea 'c' do Código Penal e a